

1500235-10.2019.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Carvalho Fontes e outro

Juiz de Direito: Dr. Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada contra Marcelo Carvalho Fontes e Wellington Donizete Leme.

No curso do procedimento, sobreveio a notícia de morte de Wellington Donizete Leme, comprovada pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão - Foro de Matão - Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, . - Residencial Monte Carlo

CEP: 15991-152 - Matão - SP

Telefone: (16) 3382-1113 - E-mail: mataocr@tjsp.jus.br

1500235-10.2019.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA-OFÍCIO

Processo nº:

1500235-10.2019.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Carvalho Fontes e outro

Juiz de Direito: Dr. Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada contra Marcelo Carvalho Fontes e Wellington Donizete Leme.

No curso do procedimento, sobreveio a notícia de morte de Wellington Donizete Leme, comprovada pela certidão de óbito à fl. 778, tudo consoante prescreve no artigo 62 do CPP.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade do sentenciado (fl. 782).

À evidência do exposto, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu Wellington Donizete Leme. Comunique-se o Juízo da Execução (processo 0011657-42.2019.8.26.0496) e realizem-se as anotações necessárias (SAJ e IIRGD), nos termos do artigo 397 das NSCGJ:

Art. 397. Os escrivães judiciais dos ofícios criminais das Comarcas do Interior do Estado encaminharão ao IIRGD cópia reprográfica de certidão de óbito de indiciados ou processados perante os respectivos juízos. O mesmo procedimento será adotado pelos escrivães dos ofícios criminais da Capital, quando noticiado, nos autos em

tramitação nas suas unidades, o óbito de réus ou indiciados falecidos em Comarcas do Interior.

Parágrafo único. À vista da certidão de óbito de indiciados ou processados perante os juízos da Capital ou do Interior do Estado, o ofício de justiça preencherá, no campo observações do sistema informatizado oficial, o número do registro, livro, folhas, a data de inscrição e a identificação do Serviço de Registro Civil em que foi lavrado o assento de óbito.

Tendo em vista que esta decisão atende ao requerido pelo Ministério Público, desde logo declaro, unicamente em relação a este, o trânsito em julgado, haja vista a ocorrência da preclusão lógica.

No mais, defiro os pedidos referentes à tentativa de localização do sentenciado Marcelo Carvalho Fontes. Busque-se a localização por meio do telefone indicado, bem como expeçam-se ofícios às empresas de telefonia e ao INSS, servindo a presente como OFÍCIO.

P. R. I. C.

Matao, 22 de fevereiro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Ricardo Domingos Rinhel

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA